

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 Ramadhan 1414 - 8 Mars 1994

137^{ème} année

N° 19

Sommaire

Lois

Loi n° 94-39 du 7 mars 1994 , portant ratification d'un accord de prêt conclu le 12 mai 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement, pour la contribution au financement du projet d'aménagement de l'Oued Barbara	403
Loi n° 94-40 du 7 mars 1994 , portant approbation de l'avenant n° 1 modifiant la convention et ses annexes relatives au permis dit permis "Zarat" et approuvées par la loi n° 91-7 du 11 février 1991	403
Loi n° 94-41 du 7 mars 1994 , relative au Commerce Extérieur	403
Loi n° 94-42 du 7 mars 1994 , fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international	406
Loi n° 94-43 du 7 mars 1994 , relative à la situation financière de la société Nationale des chemins de fer-tunisiens	407

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 94-495 du 4 mars 1994 relatif à l'octroi d'un congé aux agents publics candidats aux élections du 20 mars 1994	408
Nomination d'un sous-directeur	408
Nomination d'un chef de bureau de contrôle des dépenses	408
Nomination d'un chef de service	408
Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur conseiller	408

Ministère de l'Intérieur

Nomination de chefs d'arrondissement	408
Nomination d'un chef de service	408
Nomination de chefs de bureau des relations avec le citoyen	408

Arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 28 février 1994, relatif à l'autorisation des modifications apportées au statut du parti social pour le progrès	409
Arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 24 février 1994, portant délimitation de la délégation de Melloulech et de ses secteurs du gouvernement de Mahdia	409
Ministère des Finances	410
Nomination d'un chef d'arrondissement	
Arrêté du ministre des finances du 24 février 1994, portant transformation des recettes des finances spécialisées sises au gouvernement de gabès en recette de plein exercice	410
Nomination des membres du comité de direction de l'institut national des finances	410
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur chef de bureaux des douanes ...	411
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services financiers	411
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des finances de 1ère classe ...	411
Liste des agents à promouvoir au grade de colonel des brigades des douanes	411
Liste des agents à promouvoir au grade de commandant des brigades des douanes .	
Liste des agents à promouvoir au grade de lieutenant colonel des brigades des douanes	411
Liste des agents à promouvoir au grade de capitaine des brigades des douanes	411
Ministère de l'Economie Nationale	
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des ministres des finances et de l'économie nationale du 28 février 1994, fixant les conditions et modalité d'accès des personnes et des véhicules aux zones économiques franches	412
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 février 1994, portant mise à l'enquête publique d'une demande tendant à obtenir une concession des mines	412
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Anabib	413
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration les ciments de Djebel Oust	413
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat de la société Tunisienne de l'industrie des matériaux de construction	413
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique des matériaux de construction de la céramique et du verre	413
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'entreprise Tunisienne d'activité pétrolière	413
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales	413
Ministère de l'Agriculture	413
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 février 1994 portant délégation de signature ..	
Ministère de l'Equipement et de l'habitat	
Décret n° 94-470 du 28 février 1994, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Bouficha	413
Nomination de chefs de service	414
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 28 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1988 portant réglementation des vols à vue (VFR) dans la région d'information de vol de Tunis (FIR)	414
Arrêté du Ministre du Transport du 24 février 1994 fixant le nombre de dokers susceptible d'obtenir la carte professionnelle au port de Tunis-Goulette-Radès	415
Ministère des Communications	415
Nomination d'un chef de division	
Ministère de l'Education et des Sciences	415
Nomination d'un chef de service	

Ministère de la Culture

Nomination de sous directeurs 415

Nomination d'un secrétaire général du comité culturel régional de Medenine 415

Ministère de la Santé Publique

Nomination de directeurs régionaux 415

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut d'ophtalmologie de Tunis 415

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis ... 415

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un directeur du bureau des relations avec le citoyen 416

lois

Loi n° 94-39 du 7 mars 1994, portant ratification d'un accord de prêt conclu le 12 mai 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement, pour la contribution au financement du projet d'aménagement de l'Oued Barbara (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu le 12 mai 1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement, et relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de soixante deux millions trois cent mille (62 300 000) Unités de Compte pour la contribution au financement du projet d'aménagement de l'Oued Barbara.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.

Loi n° 94-40 du 7 mars 1994, portant approbation de l'avenant n° 1 modifiant la convention et ses annexes relatives au permis dit permis "Zarat" et approuvées par la loi n° 91-7 du 11 février 1991 (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'avenant n° 1, annexé à la présente loi, signé à Tunis le 3 novembre 1993 et modifiant la convention et ses annexes signées le 5 avril 1990 approuvées par la

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.

loi n° 91-7 du 11 février 1991 et portant le permis dit permis "Zarat".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au Commerce Extérieur (1).

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La présente loi a pour objet de définir le régime du commerce Extérieur applicable aux opérations d'importation et d'exportation des marchandises désignées ci-après par le terme : produits

CHAPITRE I

DU REGIME DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS DES PRODUITS

Art. 2. - Les importations et les exportations de produits sont libres à l'exception des produits assujettis aux restrictions prévues par la loi.

Art. 3. - Sont exclus du régime de la liberté de commerce extérieur tous les produits touchant à la sécurité, à l'ordre public, à l'hygiène, à la santé, à la morale, à la protection de la faune et de la flore et au patrimoine culturel.

La liste des produits visés au présent article sera fixée par décret.

Art. 4. - Sauf le cas d'opérations occasionnelles sans caractère commercial, les importations et les exportations de produits sont réalisées par les personnes physiques ou morales dont l'activité implique l'utilisation, la production ou la vente des produits importés ou exportés et qui exercent conformément à la réglementation régissant leurs activités en Tunisie.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.

Art. 5. - Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou exportés en vertu d'autorisations d'importation et d'exportation accordées par le Ministre chargé du Commerce.

Art. 6. - Les modalités relatives à la réalisation des opérations d'importation et d'exportation sont fixées par décret.

Art. 7. - Les opérations d'importation et d'exportation sont soumises à l'application des procédures et modalités de règlement prévues par la législation de change en vigueur.

CHAPITRE II

DU CONTROLE TECHNIQUE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS

Art. 8. - Les produits importés peuvent être soumis à un contrôle technique de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales ou, le cas échéant, aux conditions particulières convenues entre le fournisseur et l'importateur dans la mesure où ces spécifications ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales et à l'intérêt du consommateur.

Art. 9. - Les produits exportés peuvent être soumis à un contrôle technique de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales en vigueur, ou aux spécifications techniques applicables dans le pays importateur, et le cas échéant, aux conditions spéciales prévues entre l'exportateur et le client dans la mesure où ces conditions ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales et à l'intérêt des consommateurs.

Art. 10. - Les contrôles techniques à l'importation et à l'exportation tels que prévus par les articles 8 et 9 sont effectués sans préjudice de la réglementation relative aux contrôles spécifiques notamment vétérinaires, phytosanitaires exercés par les services compétents de l'Administration.

Art. 11. - Les modalités de contrôle technique ainsi que les organismes habilités à l'exercer sont fixés par décret pris sur proposition du Ministre Chargé du Commerce.

Les produits soumis au contrôle technique sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Commerce.

CHAPITRE III

DE LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES A L'IMPORTATION

SECTION I

DE L'INSTITUTION DES DROITS COMPENSATEURS

Art. 12. - Est réputée pratique déloyale à l'importation toute opération d'importation de produits faisant l'objet de dumping ou de subvention qui lors de sa mise à la consommation cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, ou retarde sensiblement la création ou le développement d'une production nationale similaire.

Art. 13. - Est considéré comme faisant l'objet :

- d'un dumping, tout produit dont le prix à l'exportation vers la Tunisie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d'un produit similaire constatée au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine.

- d'une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays d'exportation ou d'origine d'une prime directe ou indirecte à la production, à la transformation, à l'exportation ou au transport.

Art. 14. - Un droit compensateur à l'importation peut être institué, sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention.

Le montant de ce droit ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention.

Les droits compensateurs définitifs et provisoires sont établis par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Ministre chargé du Commerce.

Ces droits sont recouvrés comme en matière de droits de douane.

Art. 15. - Lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire qu'un produit importé présente des indices de dumping ou de subvention cause ou menace de causer, un préjudice important à une production nationale similaire, sa mise à la consommation sur le marché tunisien, peut être subordonnée au dépôt d'une garantie égale à la marge de dumping ou au montant de la subvention, et ce, à titre de droit compensateur provisoire.

Le droit compensateur provisoire est valable pour une période maximale de quatre mois à partir de sa mise en application. Toutefois, le Ministre des Finances peut sur proposition du Ministre chargé du commerce la proroger d'une période supplémentaire de deux mois.

Art. 16. - Lorsqu'un droit compensateur provisoire n'a pas été institué sur des importations de produits faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention et mis à la consommation et que le préjudice ou la menace de préjudice engendré par lesdites importations, a été établie définitivement, le Ministre des Finances peut sur proposition du Ministre chargé du Commerce instituer par application des dispositions de l'article 15 susvisé un droit compensateur sur lesdites importations avec effet rétroactif, à condition qu'une période de quatre vingt dix jours ne sont pas écoulée depuis la date de déclaration desdits produits en douane pour leur mise à la consommation.

Art. 17. - La régularisation de la garantie du droit compensateur provisoire prévue à l'article 15 de la présente loi est, selon le cas, effectuée comme suit:

- si le droit compensateur définitif est égal au droit provisoire, objet de la garantie déposée, celle-ci sera définitivement recouvrée,

- si le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire objet de la garantie déposée, la différence sera recouvrée,

- si le droit compensateur définitif est inférieur au droit provisoire objet de la garantie déposée, le montant en excédent est remboursé.

Art. 18. - Lorsqu'il est constaté après enquête que l'exportateur prend en charge le droit compensateur, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, un droit compensateur additionnel peut être institué conformément aux articles 14 et 15 de la présente loi.

Art. 19. - Les conditions et les modalités d'évaluation de la valeur normale, du préjudice subi par la production nationale, de la marge de dumping ou de subvention, les procédures d'application des droits compensateurs provisoire et définitif ainsi que les autres procédures afférentes à la défense contre les pratiques de dumping et de subvention, sont fixées par décret.

SECTION II

DE LA PROCEDURE INHERENTE AUX REQUETES ET ENQUETES

Art. 20. - Les requêtes relatives aux importations objet de dumping ou de subvention sont déposées au Ministère Chargé du Commerce soit par les personnes physiques ou morales, soit par les organismes concernés.

La requête écrite adressée au Ministre Chargé du Commerce, doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de dumping ou de subvention causant ou susceptible de causer un préjudice important à la production nationale similaire.

Art. 21. - Lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire de la requête, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants, le Ministre chargé du commerce ordonne immédiatement l'ouverture d'une enquête en la matière et en informe officiellement les parties concernées.

Le déclenchement d'une enquête ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement des produits concernés.

Art. 22. - Lorsque l'ouverture d'une enquête est décidée, le Ministre chargé du Commerce prend les dispositions suivantes :

- faire parvenir les demandes de renseignements nécessaires à l'enquête aux parties concernées qui doivent après les avoir remplies les faire parvenir aux services du ministère chargé du commerce, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception. Ce délai peut , en cas de nécessité, être prorogé de quinze jours supplémentaires ;

- l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne de l'ouverture d'une enquête concernant le produit objet de dumping ou de subvention.

Lorsque la requête formulée n'a pas été retenue faute d'éléments de preuves suffisants, le requérant en est informé.

Art. 23. - Pour la vérification des informations fournies pendant l'enquête, les agents du Ministère chargé du commerce ou tous autres agents habilités à cet effet peuvent effectuer des visites et procéder à des examens sur les lieux du travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales concernées par l'enquête.

La même procédure peut être engagée à l'extérieur du territoire tunisien, en accord avec l'exportateur et les autorités compétentes du pays concerné.

En cas de nécessité, et compte tenu des particularités du dossier à traiter, des renseignements peuvent être recueillis auprès des divers institutions et établissements publics tunisiens ou étrangers à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

L'enquête se poursuit sur la base des données disponibles entre les mains des enquêteurs lorsqu'il apparaît que l'une des parties concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations voulues, communique de fausses informations, refuse de fournir des informations ou cherche à faire obstacle à l'enquête.

Art. 24. - Les informations obtenues au cours de l'enquête ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la procédure relative au dumping ou à la subvention.

Les parties concernées sont tenues de fournir aux enquêteurs un résumé non confidentiel desdites informations lorsque ce résumé leur est demandé.

L'Administration Tunisienne est en droit, en cas de recours en justice, de fournir les informations confidentielles, ou présumées telles par les parties concernées, en vue de justifier son action en justice tendant à l'application de la réglementation relative à la défense contre les pratiques du dumping et de subvention.

Art. 25. - Les services chargés de l'enquête peuvent procéder à l'audition des parties en cause sur leur demande, ou pour les besoins de l'enquête, ensemble ou séparément.

Les parties intéressées peuvent, lorsqu'elles le demandent par écrit, prendre connaissance des informations non confidentielles à l'exception de celles relatives à l'enquête.

Art. 26. - Les agents du contrôle économique ainsi que toutes les autres personnes appelées à connaître du dossier d'enquête, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables, les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 27. - Les exportateurs et les importateurs du produit faisant l'objet d'enquête, ainsi que les requérants peuvent être informés du déroulement et les résultats de l'enquête.

Ladite information qui peut être fournie par écrit ne préjuge cependant pas des décisions à prendre.

Art. 28. - Chaque partie concernée a le droit de demander par écrit, au Ministre chargé de commerce de recourir à des consultations en vue d'aboutir à un règlement amiable des différends pouvant surgir dans le cadre de la lutte contre les pratiques de dumping ou de subvention.

Art. 29. - Dès l'annonce au journal Officiel de la République Tunisienne de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 22 de la présente loi, les opérateurs qui s'apprêtent à importer le produit objet de dumping ou de subvention sont tenus, avant d'effectuer les formalités de dédouanement dudit produit, d'informer le Ministre chargé du Commerce des quantités et des valeurs de l'importation envisagée.

Art. 30. - L'enquête prend fin soit par sa clôture sans mesure provisoire ou définitive, soit par l'acceptation des engagements offerts prévus à l'article 31, soit lorsque l'objet de la plainte a cessé d'exister.

Toute décision de clôture d'enquête fait l'objet d'une annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l'enquête, celle ci peut être close.

La clôture de l'enquête ne fait pas obstacle à la perception définitive des montants déposés en garantie par des droits compensateurs provisoires.

Art. 31. - On entend par engagements tous actes ou actions par lesquels :

- a) le Gouvernement du pays d'origine ou d'exportation du produit faisant l'objet de subvention, élimine ou limite celle-ci, ou prend d'autres mesures pour mettre fin à ses effets préjudiciables;

- b) l'exportateur concerné revise ses prix ou renonce à ses exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou les effets préjudiciables qui en résultent.

En cas de non-respect des engagements offerts, la procédure reprend son cours normal, sur la base de la reconnaissance faite par la partie concernée de la pratique de dumping ou de subvention ainsi que de ses effets préjudiciables à la production nationale.

SECTION III

DU REEXAMEN ET DE LA RESTITUTION

Art.32. - Peuvent faire l'objet d'un réexamen, les décisions instituant des droits compensateurs, ainsi que celles portant acceptation des engagements prévus à l'article 31 de la présente loi.

Cette revision peut avoir lieu à la demande des parties intéressées qui présentent des éléments de preuve d'un changement de situation suffisant pour justifier la nécessité de procéder à ce réexamen, et ce à condition qu'une année, au moins, soit écoulée depuis la date de l'institution des droits compensateurs.

Art. 33. - La demande de réexamen est adressée au Ministre chargé du Commerce. Lorsqu'il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, l'enquête est réouverte conformément aux articles 22, 23,24 et 25 de la présente loi.

La réouverture de l'enquête n'affecte pas les mesures prises.

La conclusion de l'enquête concernant le réexamen des mesures peut aboutir, soit à la modification de ces dernières, soit à leur confirmation.

En cas de révision des droits compensateurs, à la baisse, la différence sera remboursée.

CHAPITRE IV

DU CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR

Art. 34. - Il est créé un Conseil National du Commerce Extérieur chargé notamment de :

- donner son avis sur la stratégie de promotion des exportations et sur la politique du commerce extérieur ;

- suivre les mesures relatives à la défense contre les pratiques de dumping et de subvention ;

- suivre l'évolution des exportations et des importations et proposer des dispositions et mesures pour l'amélioration de la balance commerciale;

- arrêter le programme des foires et manifestations économiques à caractère national et international organisées en Tunisie et à l'étranger;

- proposer le budget relatif au financement du programme national des foires et expositions.

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National du Commerce Extérieur sont fixées par décret sur proposition du Ministre Chargé du Commerce.

Art. 35. - Sont réputées foires et manifestations au sens de la présente loi toute manifestation, à caractère général ou spécialisé, ayant essentiellement pour but d'exposer ou de présenter des échantillons et types de produits, ou de matériels divers en vue de les faire connaître ou de les commercialiser.

Les modalités de classification, d'organisation et de fonctionnement des foires et expositions sont fixées par décret sur proposition du Ministre Chargé du Commerce.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36. - Les importations ou exportations de produits enfreignant les procédures et formalités prévues aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 38 de la présente loi et par les textes pris pour son application, sont réprimées conformément à la législation en vigueur notamment en matière douanière, fiscale, de change, de contrôle économique, de contrôle technique, d'hygiène, de santé et de sécurité.

Art. 37. - Toute importation de produits non conformes aux dispositions des articles 8 et 10 de la présente loi est passible de refoulement conformément à la législation en vigueur.

Art. 38. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par des inspecteurs du contrôle économique et agents dûment mandatés par le Ministre chargé du Commerce, le Ministre des Finances ou tout autre Département ou organisme public habilité à cet effet.

Art. 39. - Nonobstant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, certains produits dont la liste est fixée par décret demeurent à titre transitoire placés sous le régime de l'autorisation d'importation, et ce durant la période de réalisation du programme de libéralisation du commerce extérieur.

Art. 40. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1994 et sont abrogées par voie de conséquence, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :- les dispositions de l'article 41 du code des changes et de commerce extérieur annexé à la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur, régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.

- la loi 66-1 du 28 janvier 1966 portant création d'un conseil national des foires et expositions et la loi 88-9 du 23 février 1988 qui l'a modifiée et complétée.

- Le décret-loi n° 85-11 du 27 septembre 1985 relatif à la réglementation de l'exercice du commerce d'importation, ratifié par la loi n°85-95 du 25 novembre 1985.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.- La présente loi fixe les dispositions relatives à l'exercice des activités des sociétés de commerce international.

Les sociétés de commerce international sont régies par les dispositions du droit commun dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 2. - L'activité des sociétés de commerce international consiste dans l'exportation et l'importation de marchandises et de produits.

Sont considérées en vertu de la présente loi comme sociétés de commerce international, celles qui réalisent au moins cinquante pour cent de leur chiffre d'affaires à partir des exportations de marchandises et de produits d'origine tunisienne.

Art. 3. - Dans l'exercice de son activité, la société de commerce international est habilitée à accomplir par elle-même ou par appel à la sous-traitance des tâches connexes. Elle peut à cet effet posséder et gérer des aires de stockage et d'entrepôts, et procéder à des opérations de conditionnement et d'emballage. Elle peut également assurer par ses propres moyens ou par le recours à la location, le transport intérieur et international et réaliser toutes sortes d'opérations de transit conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - L'exercice de l'activité des sociétés de commerce international est assujéti au dépôt d'une déclaration auprès du Ministère chargé du commerce. Cette déclaration doit, comporter :

- La raison sociale,
- Le lieu d'implantation de la société et son adresse,
- La structure du capital de la société avec des indications précises sur les associés,
- Les données relatives aux schémas d'investissement et de financement,
- Les indications précises concernant les domaines d'activité de la société.

Copie de la déclaration dûment visée par les services compétents du Ministère chargé du commerce est remise à la société concernée.

La déclaration susvisée deviendra caduque dans le cas où la société n'aura pas entamé l'exercice effectif de son activité de commerce international, dans un délai d'un an à compter de la date du visa de ladite déclaration.

Tout changement intervenu dans les indications contenues dans la déclaration susvisée doit être communiqué aux services concernés du Ministère chargé du Commerce.

Art. 5. - Les sociétés de commerce international telles que définies par l'article 2 de la présente loi sont constituées avec un capital minimum.

Le capital minimum est fixé par arrêté du Ministère chargé du Commerce.

Le capital desdites sociétés doit être libéré en totalité lors de leur constitution.

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 février 1994.

Art. 6. - Ne sont pas susceptibles d'admission même temporaire sur le territoire national tous les produits et marchandises dont l'importation est interdite en vertu de la législation et la réglementation en vigueur et notamment ceux pouvant porter atteinte à la sécurité du pays, à l'hygiène, à la morale, à l'ordre public, au patrimoine national, à l'environnement ou à l'image de marque de la Tunisie.

Art. 7. - Les sociétés de commerce international ne peuvent effectuer des ventes directes sur le marché local qu'auprès des opérateurs du commerce extérieur et conformément à la réglementation en vigueur.

La vente en détail, leur est dans tous les cas interdite.

Art. 8. - les sociétés régies par les dispositions de la présente loi peuvent être, à tout moment, soumises à un contrôle effectué par des agents dûment mandatés du Ministère chargé du commerce, du Ministère des Finances, de la Banque Centrale de Tunisie ou de tout autre département ou organisme public habilité à cet effet.

Ce contrôle est destiné à vérifier la conformité des activités de ces sociétés à la législation et à la réglementation en vigueur notamment en matière économique, fiscale, douanière, de change, d'hygiène, d'environnement et de sécurité.

Art. 9. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les règles de droit commun dans les matières énumérées à l'article précédent, les sociétés contrevenant aux dispositions des articles 4, 6 et 7 de la présente loi sont passibles d'une amende égale à trois fois le montant de l'infraction, avec un minimum de 1.000 Dinars.

Le Ministre chargé du commerce peut mettre fin à l'activité de toute société de commerce international qui n'aura pas respecté les dispositions de la présente loi.

Art. 10. - Les sociétés de commerce international constituées en vertu de la loi n°88-110 du 18 août 1988 doivent se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai d'un an à partir de la date de publication de la présente loi.

Sont considérées comme dissoutes de plein droit, les sociétés qui ne sont pas conformées aux dispositions de la présente loi.

Art. 11. - sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n°88-110 du 18 août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 94-43 du 7 mars 1994, relative à la situation financière de la société Nationale des chemins de fer-tunisiens (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Le Ministre des finances agissant pour le compte de l'Etat est autorisé à convertir en fonds de dotation de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens les échéances dues et impayées par cette Société jusqu'au 31 décembre 1992 au titre des prêts rétrocédés et des prêts de titre II du budget de l'Etat et ce, à concurrence de cent trente-quatre millions trois cent mille (134.300.000) dinars sur un total de cent trente-huit millions, huit cent trente-neuf mille, huit cent huit dinars, trois cent vingt-quatre millimes (138.839.808,324 dinars).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires.

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 février 1994.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 94-495 du 4 mars 1994 relatif à l'octroi d'un congé aux agents publics candidats aux élections du 20 mars 1994.

Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 94-1 du 10 janvier 1994, portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République et des membres de la chambre des députés,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - A l'occasion de la campagne électorale prévue par le décret n° 94-1 du 10 janvier 1994, il est accordé aux agents publics candidats aux élections du 20 mars 1994 un congé à plein traitement du 6 au 19 mars 1994 inclus.

Art. 2. - Bénéficient de ce congé les candidats appartenant aux catégories suivantes :

- les agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- les agents des entreprises publiques.

Art. 3. - Le congé octroyé sur la base des dispositions du présent décret n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée des congés de repos.

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat ministre de l'intérieur, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 mars 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-459 du 28 février 1994.

Melle Jamila Ben Saïd, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous directeur à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

Par décret n° 94-460 du 24 février 1994.

Monsieur Sabri Boukthir, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des dépenses du Premier ministère relevant de la direction générale du contrôle des dépenses au Premier ministère.

En cette qualité l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 94-461 du 24 février 1994.

Monsieur Zouheir Ghroubi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du restaurant et du foyer au secrétariat général de l'école nationale d'administration.

L'intéressé bénéficie dans cette situation des indemnités et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur conseiller

au titre de l'année 1992

- Mohamed Habib Hénî
- Abdellatif Bel Hadj H'Mida
- Ridha Lamti
- Mohamed Trabelsi
- Taoufik Lahiani

MINISTRE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 94-462 du 24 février 1994.

Monsieur Belgacem Boubaya, administrateur, est chargé des fonctions de chef de la division des affaires communales au gouvernorat d'Ariana avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-463 du 24 février 1994.

Monsieur Belgacem Dhib, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-464 du 24 février 1994.

Monsieur Salah El Falah, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de la subdivision des affaires du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Kébili avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-465 du 24 février 1994.

Monsieur Jabeur Trimech, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de la subdivision des projets et des programmes régionaux à la division du conseil régional au gouvernorat de Monastir avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-466 du 24 février 1994.

Monsieur Ali Beltaïef, inspecteur des postes télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de chef du service de la comptabilité et du budget à la sous-direction des agents et des finances à la commune de la Goulette.

Par décret n° 94-467 du 24 février 1994.

Monsieur Fethi Litaïem, administrateur, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 94-468 du 24 février 1994.

Monsieur Ridha Ben Salem, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Kébili avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 28 février 1994, relatif à l'autorisation des modifications apportées au statut du parti social pour le progrès.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques et notamment les articles 8 et 14,

Sur demande formulée par Monsieur Mounir Béji en sa qualité de président du parti social pour le progrès,

Arrête :

Article premier. - Sont autorisées les modifications suivantes apportées au statut du parti politique concerné :

1 - changement de la dénomination de "Parti Social pour le Progrès" à "Parti Social Libéral",

2 - augmentation du nombre des membres de son bureau politique de 8 à 11.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 1994.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur du 24 février 1994, portant délimitation de la délégation de Melloulech et de ses secteurs du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983,

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 28 janvier 1980 portant nomenclature et délimitation des secteurs territoriaux relevant des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu l'avis du gouverneur de Mahdia,

Arrête :

Article premier. - La délégation de Melloulech et de ses secteurs du gouvernorat de Mahdia sont délimités comme suit :

GOUVERNORAT DE MAHDIA :

Délégation de Melloulech :

Nord : La limite part d'un point du sentier reliant entre Melloulech et Henchir El Ksar situé à 500 m environ au Nord de Henchir El Assel en suivant une ligne imaginaire vers l'Ouest passant par les côtés 21 et 15 et aboutit à la côte 17.

Est : La limite commence du point de départ de la limite nord du secteur de Ben Hassine en se confondant avec les deux limites Ouest des secteurs d'Essâafat et de Chabba Nord et avec une partie de la limite Sud et Ouest du secteur de Chebba Sud en suivant une ligne imaginaire se dirigeant vers le Sud-Est sur une distance de 2500 m environ où elle rencontre la route de Fnineche reliant entre Melloulech et la Chebba qu'elle suit vers le Nord sur une distance de 250 m puis bifurque vers l'Est sur une distance de 10.000 m et vers le Sud sur une distance de 400 m environ jusqu'à la borne kilométrique n° 107 et delà vers l'Est suivant une limite séparative entre des terres arborisées et d'autres non arborisées jusqu'à la plage au lieu dit Ras Djezira.

Sud : De cette dernière route la limite se dirige vers l'Ouest en suivant une ligne imaginaire jusqu'à rencontrer la M.C n° 82 reliant Melloulech à Djebeniana qu'elle longe sur une distance de

300 m environ en direction Sud et delà bifurque vers l'Ouest suivant une route non goudronnée menant à Bir Mejengua passant au Sud de Sidi Abdelaziz à 50 m environ et par les côtés 15, 21 et 25 jusqu'au au croisement des routes non goudronnées au lieu dit Bir Ali Ben Hamda côte 29.

Ouest : De la côte 29 la limite suit une route non goudronnée vers le nord au signal 42 sis au croisement de routes non goudronnées et de ce croisement la limite bifurque vers l'Est en suivant un sentier sur une distance de 2500 m environ jusqu'à sa rencontre avec une route étroite sise à 200 m environ à l'ouest de Douar El Haj Aloui puis dévie vers le nord en suivant cette dernière route (côte 48) sur une distance de 4 km environ puis dévie toujours avec cette route vers l'Ouest sur une distance de 100 m environ puis dévie vers le nord avec la même route pour aboutir à une route non goudronnée qu'elle suit sur une distance de 1900 m environ jusqu'à la côte 36 et delà la limite se confond avec une partie de la limite Nord et Ouest du secteur de Ben Hassine pour aboutir à la côte 17.

1) Secteur de Melloulech :

Nord-Est : La limite part de la plage au lieu dit Ras Djézira vers Sidi Abdelaziz en suivant une limite séparative entre des terres arborisées et d'autres non arborisées jusqu'à sa rencontre avec la MC n° 82 reliant entre la Chebba et Sfax au niveau de la borne kilométrique n° 107 puis suit cette route vers le Nord sur une distance de 400 m environ puis bifurque vers l'Ouest en une ligne imaginaire jusqu'à rencontrer la route de Fnineche qu'elle suit vers le Sud sur une distance de 250 m environ.

Est : Sans changement.

Sud : Sans changement.

Ouest : Sans changement.

Nord : Sans changement.

2) Secteur d'El Itha :

Nord-Ouest : Sans changement.

Nord-Est : Sans changement.

Ouest : Sans changement.

Sud : Sans changement.

3) Secteur d'El Mansoura :

Nord : Sans changement.

Est : Sans changement.

Sud : Sans changement.

Ouest : Sans changement.

4) Secteur de Ben Hassine :

Nord et Ouest : Sans changement.

Sud : Sans changement.

Sud-Est : Sans changement.

Est : Sans changement.

5) Secteur de Sidi Abdelaziz :

Nord : Sans changement.

Est : La limite suit la plage partant d'un point situé à 200 m au Nord de la côte n° 2 pour aboutir à la route non goudronnée reliant Henchir Ben Osmane à la mer.

Sud : Partant de la côte n° 2 sise sur la plage, la limite se dirige vers l'Ouest en suivant une ligne imaginaire jusqu'à rencontrer la M.C n° 82 reliant entre Melloulech et Djebeniana qu'elle longe sur une distance de 300 m environ vers le Sud et delà bifurque vers l'Ouest en suivant une route non goudronnée menant à Bir El Mejengua passant au Sud de Sidi Abdelaziz à 50 m environ et par les côtés 15, 21 et 25 jusqu'au au croisement des routes non goudronnées au lieu dit Bir Ali Ben Hamda côte 29.

Ouest : Sans changement.

Art. 2. - Le gouverneur de Mahdia est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 24 février 1994.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTÈRE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 94-469 en date du 24 février 1994.

Monsieur Mathlouthi Ali conseiller des services publics est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des douanes à Sfax avec rang et avantages d'un sous directeur d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 24 février 1994, portant transformation des recettes des finances spécialisées sises au gouvernorat de gabès en recette de plein exercice.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'on modifié ou complété,

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre,

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 92-238 du 3 février 1992, fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs de la comptabilité publique au ministère des finances et notamment son article 15,

Arrête :

Article premier. - La recette des finances, premier bureau à Gabès est dénommée à compter du 29 novembre 1993, la recette des finances, rue 9 avril à Gabès.

La recette des finances, rue 9 avril à Gabès assurera, à compter de la même date l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics, fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

La recette des finances rue 9 avril à Gabès, assurera, en plus des opérations citées ci-dessus, la gestion des prêts sur gages.

Art. 2. - La recette des finances 2ème bureau à Gabès est dénommée à compter du 29 novembre 1993, la recette des finances, rue Boulbaba M'rabet à Gabès.

La recette des finances, rue Boulbaba M'rabet à Gabès, assurera, à compter de la même date, l'exécution des opérations dévolues aux comptables publics, fixées par le code de la comptabilité publique et les textes les régissant.

La recette des finances rue Boulbaba M'rabet à Gabès, assurera, en plus des opérations citées ci-dessus, la gestion des produits monopolisés.

Art. 3. - La recette des finances, 3ème bureau à Gabès est dénommée à compter du 29 novembre 1993, la recette des finances, rue Ali Ben Salah Dhahri à Gabès.

La recette des finances, rue Ali Ben Salah Dhahri à Gabès assurera, la tenue des comptes des communes et des établissements publics administratifs qui lui sont confiés.

Tunis, le 24 février 1994.

Le Ministre des finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre des finances du 24 février 1994.

Le comité de direction de l'institut national des finances institué par l'article 9 du décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992 se compose comme suit :

* Président : Monsieur Mohamed Naceur Ammar directeur de l'institut national des finances.

* Membres :

- Représentant du Premier ministre :

* Monsieur Abdelaziz Mgaïeth, directeur à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

- Représentant du ministère des finances :

* Monsieur Abdelatif Ouerghi, directeur de la gestion des moyens humains au ministère des finances.

* Monsieur Driss Hadj Salah, directeur de la gestion du personnel des équipements et du matériel à la direction générale de la comptabilité publique.

* Monsieur Mohamed Chouaib, directeur à la direction générale du contrôle fiscal chargé des services communs.

* Monsieur Abdenmour Jaballah, directeur de la gestion du personnel, des équipements et du matériel à la direction générale des douanes.

- Représentant du ministère de l'éducation et des sciences :

* Monsieur Ridha Ferchiou, directeur des instituts supérieurs des études technologiques.

- Membres au titre de leur fonction :

* Monsieur Maher Kammoun, directeur de l'école nationale d'administration.

* Monsieur Mongi Miled, président directeur général du centre informatique du ministère du plan et des finances.

- Membres au titres de leur compétence :

* Monsieur mahmoud Besbès, directeur de l'institut du financement du développement du maghreb Arabe (IFID).

* Monsieur Rached Fourati, président de l'ordre des experts comptables.

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur en chef des bureaux des douanes au titres de l'année 1993

Mohamed Naceur Moussa

Faouzi Borji

Rejeb Maalaoui

Mohamed Kharrat

Henda Douma épouse Ben Hmida

Mohamed Moher Karrat

Ali Najah

Mohamed El Kouni Ayed

Amel H'tira épouse D'khil

Liste des agents à promouvoir au grade des contrôleurs des services financiers au titre de l'année 1991

Ayedi Abdessalem

Cherbib faouzia épouse Ben Attouch

Ben Slama najet

Galâoui Salem
 Hambli Ali
 Chouchane Hamida
 Mhala Mahjoub
 Aouidet Abderrahman
 Kallel Mohamed
 Boudhiafi Dalila
 Chtourou Radhia
 Mhedhbi Zeineb épouse Hassine
 Gharbi Saïda
 Hafsi Abdelhakim
 Gara Saïda
 Djelidi Habib
 Bouteraa Mokhtar
 Bouhmira Mohamed
 Gardalo Ali
 Ennaifer Monira
 Saïdane Saïda
 Saïed Noureddine
 Ben Nejima Abdelmajid
 Mahfoudh Salem
 Aloui Mohamed Naceur
 Houissa Hichem
 bel Fkhih Rafika épouse Saïed
 Laabidi Mohamed
 Snoussi Chemma
 Mghiribi Hayet
 Ben Othman Ali
 Mehri Aïcha épouse Bouzgarou
 Hamdous Leila
 H'mida Fathia épouse Kassar
 Mokline Mohamed Hédi
 Moussa Aziza
 Snane Abdelhak
 Hamza Mohamed Habib
 Lassoued Béchir
 Ben Romdhane Hédi
 Ben Taleb Salah
 Ben Saad Ali
 Béji Radhia épouse Yacoubi
 Réjiba Khelifa
 Ben Sabeh Cherifa
 Chelligue Mustapha
 Mabrouk Mohamed Habib
 Naouali sadok
 Ben Amor Hédi
 Jedidi Abdelkarim
 Ajebi Béchir
 Laamari Béchir
 Ben Akerimi Zoubeir
 Ben Nour Habib
 Bel Hassen Marouki Brahim
 Triki Ali Ati

Dhouimer Rebai
 Kabtmi Mustapha
 Boussaffara Mustapha
 Oueslati Saïda
 Laabidi Fatma
 Manaï Dalila
 Mouelhi Ahmed Ayed
 Ben Ammar Abdesslem
 Torki Tijani
 Gomri Neji
 Ayadi Ali
 Daghari Mohamed
 Ghabi Kechida
 Abid Hassouna
 Abbès Moheddine
 Choukatli Mohamed
 Sboui Meftah
 Arfaoui Souad
 Abouda Ferida
 Fendri Abdelhamid
 Ben M'rad Noureddine
 Belgacem Mohamed Oueld

**Liste des agents à promouvoir
 au grade de contrôleur des finances
 de première classe
 au titre de l'année 1993**

Rachid Dammak
 Taher Ben Htira
 Ezzeddine Cherif
 Ahmed Faouzi Ben Khelifa

**Liste des agents à promouvoir
 au grade de colonel des brigades des douanes
 au titre de l'année 1993**

Mohamed Selmi
 Chedly Chabah

**Liste des agents à promouvoir
 au grade de lieutenant colonel des brigades
 des douanes au titre de l'année 1993**

Abdelkarim jaouadi

**Liste des agents à promouvoir
 au grade de commandant des brigades
 des douanes au titre de l'année 1992**

Abdellatif Saadallah

**Liste des agents à promouvoir
 au grade de capitaine des brigades
 des douanes au titre de l'année 1992**

Wahid Saidi
 Mohamed Ajmi
 Fouad Bagani
 Bouhlel Ghali
 Talha Ghlala
 Faouzi Mallek

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des ministres des finances et de l'économie nationale du 28 février 1994, fixant les conditions et modalités d'accès des personnes et des véhicules aux zones économiques franches.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres des finances et de l'économie nationale,

Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, relative aux zones économiques franches et notamment son article 27,

Vu le décret n° 93-1916 du 13 septembre 1993, portant création d'une zone économique franche à Zarzis,

Vu le décret n° 93-2051 du 4 octobre 1993, portant création d'une zone économique franche à Bizerte,

Arrêtent :

Article premier. - Les personnes et les véhicules sont soumis, à l'entrée des zones économiques franches, aux formalités de contrôle des services du ministère de l'intérieur et de la douane.

Art. 2. - A l'exception des services du ministère de l'intérieur, de la douane et de la protection civile, aucune personne, qu'elle que soit sa qualité, ne peut accéder à la zone économique franche ou y circuler qu'au moyen d'un titre d'accès délivré par l'exploitant et l'habilitant à le faire. Ce titre doit être présenté par son titulaire à toute réquisition des agents du contrôle.

Art. 3. - Afin de faciliter les opérations de contrôle et d'identification des personnes à l'intérieur de la zone économique franche, les personnes habilitées à y accéder et y exercer une quelconque activité, doivent arborer des badges délivrés en même temps que les titres d'accès.

Les titres d'accès et les badges sont établis par l'exploitant de la zone économique franche sur avis des services compétents du ministère de l'intérieur.

Art. 4. - les titres d'accès permettant l'accès et la circulation dans la zone économique franche sont les suivants.

- la carte d'opérateur en zone économique franche accompagnée d'un badge de couleur blanche.

- la carte de travailleur en zone économique franche accompagnée d'un badge de couleur jaune.

Les agents de l'exploitant doivent être détenteurs d'une carte professionnelle et arborer un badge de couleur verte.

Art. 5. - Les cartes visées à l'article 4 sont accordées aux membres des personnels permanents des opérateurs en zone économique franche et aux représentants légaux des personnes morales implantées sur la dite zone.

Les cartes sont strictement personnelles et renouvelables les premier janvier de chaque année.

Art. 6. - Les travailleurs temporaires employés occasionnellement dans la zone économique franche reçoivent à leur entrée en zone franche et en contre dépôt au bureau de contrôle, d'une pièce justifiant leur identité, un badge de couleur bleu indiquant leur qualité. Ce badge doit être arboré tout au long de leur séjour dans la zone et restitué à la sortie.

Il incombe aux opérateurs ou à leurs représentants de fournir en cas de nécessité, la liste des travailleurs non permanents qu'ils désirent employer.

Art. 7. - Il sera remis aux personnes accédant à la zone, à titre professionnel et temporaire, un badge de couleur orange, contre une pièce d'identité.

Art. 8. - Les véhicules et matériels appartenant à l'exploitant doivent à leur entrée et déplacement dans la zone économique franche apposer de façon apparente sur le pare-brise une vignette de couleur verte.

Tout autre véhicule doit obtenir, avant son entrée, une vignette spéciale devant être placée de façon apparente sur le pare-brise et restituée à la sortie.

Art. 9. - Tout changement devant intervenir sur les titres ci-dessus mentionnés doit être présenté avec le nouveau spécimen à l'accord des services compétents du ministère de l'intérieur.

Les titres modifiés ne peuvent entrer en vigueur qu'après accord signifié à l'exploitant.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 1994.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallel

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 février 1994, portant mise à l'enquête publique d'une demande tendant à obtenir une concession des mines du 4ème groupe au lieu dit "Dar Titi" (Sabkhat Sidi El Hani), gouvernorat de Sousse.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son article 54,

Vu l'arrêté du 17 mars 1992, portant institution du permis de recherche des mines du 4ème groupe n° 597.081 à 597.082, situé au lieu dit "Dar Titi" (Sabkhat Sidi El Hani) gouvernorat de Sousse, en faveur de Monsieur Kamel Lassoued,

Vu la demande, enregistrée à la direction générale des mines le 29 novembre 1993 sous les n°s 620.725 à 620.726, par laquelle Monsieur Kamel Lassoued a sollicité l'attribution d'une concession des mines du 4ème groupe contenue intégralement dans le périmètre du permis de recherche susvisé,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Il est ordonné la mise à l'enquête publique, pendant une durée de deux (2) mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, d'une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession des mines du 4ème groupe englobant une superficie de 800 hectares et située dans le gouvernorat de Sousse au lieu dit "Dar Titi" (Sabkhat Sidi El Hani) mentionnée au plan de situation ci-joint, formulée par Monsieur Kamel Lassoued, faisant élection de domicile à Megrine, 46 rue de Qatar cité Chaker.

Art. 2. - Le présent arrêté sera affiché pendant toute la durée de l'enquête publique au ministère de l'économie nationale (direction générale des mines) et au siège du gouvernorat de Sousse.

Art. 3. - Les opposants devront faire élection de domicile en Tunisie, ils seront tenus de signifier leur opposition au requérant par voie extra-judiciaire. En outre les oppositions doivent être portées devant les tribunaux par exploit d'ajournement signifier par acte extra-judiciaire au demandeur en concession et au directeur général des mines pendant la durée de l'enquête.

Tunis, le 28 février 1994.

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 24 février 1994.

Monsieur Berkhaïes Mohsen, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société El Anabib et ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Cherif.

Monsieur Berkhaïes Mohsen, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments de Jebel Oust et ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Cherif.

Monsieur Berkhaïes Mohsen, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne des industries des matériaux de construction et ce, en remplacement de Monsieur Slaheddine Cherif.

Monsieur Nouri Chaouch, est nommé administrateur représentant les entreprises publiques au conseil d'administration du centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre et ce, en remplacement de Monsieur Ali Chaabouni.

Monsieur Kamel Dahmane, est nommé administrateur représentant le ministre de l'économie nationale au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et ce, en remplacement de Monsieur Mahmoud Lahiani.

Melle Trifa Amel, est nommée administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne de constructions et de réparations mécaniques et navales, et ce, en remplacement de Monsieur Rafik Jaziri.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 février 1994, portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes l'ayant modifié et complété,

Vu le décret n° 93-2214 du 2 novembre 1993, chargeant Monsieur Mohamed Lakhdar Ayari, administrateur, des fonctions de chef de service des dépenses de fonctionnement à la direction des services administratifs et financiers du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 93-1304 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Lakhdar Ayari, chargé des fonctions de chef de service de l'arrondissement des dépenses de fonctionnement est habilité à signé par délégation du ministre de l'agriculture, et à l'exclusion des textes à caractère réglementaire, tous les actes de gestion financière (titre I et II), énumérés ci-après :

- les bons de caisse des traitements, salaires, primes et indemnités
- les ordonnances de paiement
- les arrêtés de liquidation des pièces justificatives des dépenses
- les demandes de prêt C.N.R.P.S.
- les copies certifiées conformes des pièces justificatives des dépenses (ordre de mission, arrêtés et arrêtés comptables, attestations)
- les attestations de salaire
- les certificats de cessation de paiement
- les ordres de reversement
- les arrêtés de liquidation de la prime de rendement.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1er janvier 1994.

Tunis, le 24 février 1994.

Le Ministre de l'Agriculture

M'Hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 94-470 du 28 février 1994, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Bouficha.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public de l'Etat,

Vu le décret du 26 septembre 1887, réglementant la procédure de délimitation du domaine public,

Vu le décret du 6 août 1942, portant délimitation du rivage de la mer à Bouficha,

Vu l'arrêté du 30 octobre 1978, prescrivant la délimitation du domaine public maritime du gouvernement de Sousse,

Vu les procès verbaux de la commission chargée de la délimitation du domaine public maritime de la délégation de Bouficha,

Vu le registre d'enquête relatif à la délimitation en question,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le domaine public maritime du littoral allant de Selloum - Bouficha - Sidi Khalifa et Aïn Errahma de la délégation de Bouficha est délimité comme suit :

La limite suit les bornes - DPM 405 - DPM 1 - DPM 2 - DPM 3 - DPM 4 - DPM 5 - DPM 6 - DPM 7 - DPM 8 - DPM 9 - DPM 10 - DPM 11 - DPM 12 - DPM 13 - DPM 14 - DPM 15 - DPM 16 - DPM 17 - DPM 18 - DPM 19 - DPM 20 - DPM 21 - DPM 22 - (B; 18) - (DPM 6) - (DPM 5) - (DPM 43) - DPM 23 - DPM 24 - DPM 25 - DPM 26 - DPM 27 - DPM 28 - DPM 29 - DPM 30 - DPM 31 - DPM 32 - DPM 33 - DPM 34 - DPM 35 - (B. 26) et (B. 25) suivant le liséré orangé indiqué aux deux plans ci-joints.

Art. 2. - Les ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 1994.

Par le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par décret n° 94-471 du 24 février 1994.

Monsieur Abdessalem Aouididi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Gafsa.

Par décret n° 94-472 du 24 février 1994.

Monsieur Amor Azizi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et comptables à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kairouan.

Par décret n° 94-473 du 24 février 1994.

Monsieur Mahmoud Smiai, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et comptables à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Siliana.

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêtés du ministre du transport du 28 février 1994 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1988 portant réglementation des vols à vue (VFR) dans la région d'information de vol de Tunis (FIR).

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959 relative à la navigation aérienne et notamment son article 4,

Vu la loi n° 59-122 du 20 septembre 1959 portant adhésion à la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et notamment les annexes 2 et 11 à ladite convention,

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959 réglementant la navigation aérienne et notamment ses articles 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89 et 90,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 29 mai 1985 relatif au plan de vol,

Vu l'arrêté du ministre du transport et du tourisme du 18 janvier 1988 portant réglementation des vols à vue (VFR) dans la région d'information de vol de Tunis (FIR),

Arrête :

Article premier. - Les dispositions des articles 5 et 21 de l'arrêté du 18 janvier 1988 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

Art. 5. (nouveau) - Les espaces aériens sont classés et désignés comme suit :

Classe A : seuls les vols aux instruments (IFR) son admis, tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation aérienne et la séparation est assurée entre tous.

Classe B : les vols IFR et VFR son admis, tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation aérienne et la séparation est assurée entre tous.

Classe C : les vols IFR et VFR son admis, tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation aérienne et la séparation est assurée entre vols IFR et entre vols IFR et vols VFR. Les vols VFR sont séparés des vols IFR et reçoivent des informations de circulation relatives aux autres vols VFR.

Classe D : les vols IFR et VFR son admis et tous les vols sont soumis au contrôle de la circulation aérienne, la séparation est assurée entre vols IFR, les vols IFR reçoivent des informations de circulation relatives aux vols VFR, les vols VFR reçoivent des informations de circulation relatives à tous les autres vols.

Classe E : les vols IFR et VFR son admis, les vols IFR sont soumis au contrôle de la circulation aérienne et la séparation est assurée entre vols IFR, tous les vols reçoivent dans la mesure du possible des informations de circulation.

Classe F : les vols IFR et VFR sont admis, tous les vols IFR participants bénéficient du service consultatif de la circulation aérienne, et tous les vols bénéficient du service d'information de vols s'ils le demandent.

Classe G : Les vols IFR et VFR sont admis et bénéficient du service d'information de vols s'ils le demandent.

Sauf pour les vols à vue spéciaux, les vols à vue sont effectués dans les conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau ci-après :

CLASSE D'ESPACE AERIEN	ESPACE AERIEN CONTROLE		ESPACE AERIEN NON CONTROLE	
	Classe B	Classe C, D, E	Classe F, G	
Niveau	Quel que soit le niveau	Quel que soit le niveau	Au dessus de 900m (3000ft) AMSL ou à plus de 300 m (1000ft) au dessus du relief, si ce niveau est plus élevé	A 900 m (3000ft) et au dessous ou à 300 m (1000ft) au dessus du relief, si ce niveau est plus élevé
Distance par rapport aux nuages	Hors des nuages	1500 m horizontalement 300 m (1000ft) verticalement	Hors des nuages et en vue de la surface	
Visibilité en vol	8 km			1500 m (800 m pour hélicoptères)

En outre sauf autorisation d'un organe de contrôle de la circulation aérienne, un aéronef en vol à vue ne peut évoluer dans la zone de contrôle d'un aéroport lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1500 pieds).

Art. 21. (nouveau) - On entend par vol VFR spécial, tous vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures à celles spécifiées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 2. - Les articles 7, 12, 13 et 18 de l'arrêté du 18 janvier 1988 susvisé sont abrogés.

Tunis, le 28 février 1994.

Le Ministre du Transport

Tahar Hadj Ali

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du Ministre du Transport du 24 février 1994 fixant le nombre de dockers susceptibles d'obtenir la carte professionnelle au port de Tunis-Goulette-Radès.

Le ministre du transport ,

Vu le décret du 10 février 1896 portant règlement général des ports maritimes de commerce,

Vu le décret du 17 février 1949 fixant les conditions d'embauche et de travail des dockers dans les ports maritimes et notamment son article 5,

Vu l'arrêté du ministre du Transport du 16 mars 1993 fixant le nombre des dockers susceptibles d'obtenir la carte professionnelle au port de Tunis-Goulette-Radès,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993 portant agrément de la convention collective nationale des ports et dockers,

Vu le protocole d'accord en date du 6 novembre 1993 entre la chambre syndicale des acconiers et la fédération des ports et docks,

Arrête :

Article premier. - Le nombre de dockers susceptibles d'obtenir la carte professionnelle, prévu par l'article 5 du décret du 17 février 1949 susvisé, est fixé à trois cent dix, (310) pour le port de Tunis-Goulette-Radès et ce à partir du 1er janvier 1994.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du ministre du transport du 16 mars 1993 sus-visé.

Tunis, le 24 février 1994.

Le Ministre du Transport

Tahar Hadj Ali

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 94-474 du 24 février 1994.

Monsieur Abdelhamid Ben Sassi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division des communications de Kasserine à la direction régionale des communications de Kairouan au ministère des communications.

**MINISTERE DE L'EDUCATION
ET DES SCIENCES**

NOMINATION

Par décret n° 94-475 du 24 février 1994.

Monsieur Wajih Alouini, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études et de la formation à la sous direction de l'informatique à la direction de la prospective de la statistique et de l'informatique au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-476 du 24 février 1994.

Monsieur Mohamed Zoubair Lasram, Maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'architecture et des professions artistiques au ministère de la culture.

Par décret n° 94-477 du 24 février 1994.

Madame Seïra Ouertani, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de sous-directeur de la formation et de recyclage au cabinet du ministre de la culture.

Par décret n° 94-478 du 24 février 1994.

Monsieur Mohamed Bacha, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Medenine.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-479 du 24 février 1994.

Le docteur Meddeb Hamrouni Mongi, inspecteur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de l'Ariana.

Par décret n° 94-480 du 24 février 1994.

Le docteur Salhi Khalil, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Siliana.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 1994.

Le docteur Leila Lasram, est nommée membre du conseil d'administration de l'institut Hédi Raïes d'ophtalmologie,

représentant le doyen de la faculté de Médecine de Tunis en remplacement du docteur Mohamed Tahar Khalfallah.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 1994.

Le docteur Samir Boukhtir, est nommé membre du conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis, représentant le doyen de la faculté de Médecine de Tunis en remplacement du docteur Fakhreddine Haffani.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 94-481 du 24 février 1994.

Monsieur Mohamed Ben Zoubeir, inspecteur principal du travail, est chargé des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère des affaires sociales.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 10 Mars 1994"